

1. 개정 이유

감호실무관의 지휘 체계를 구체화하고, 감호실무관의 적극적인 업무 수행을 위해 단독 감호에 대한 문구를 수정하는 한편, 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 감호실무관의 정의 중 "무기계약근로자"를 "공무직 등 근로자"로 수정(안 제2조)
- 나. 상황실장 근무일지 서식번호를 "제6호"에서 "제8호"로 수정(안 제104조의 2)
- 다. 감호실무관 지휘체계 구체화를 위해 지휘자에 감호근무자 추가(안 제129조)
- 라. 감호실무관이 감호책임자의 구체적인 지휘를 받아 단독으로 근무할 수 있는 경우를 추가(안 제132조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

법무부훈령 제 1488호

소년원·소년분류심사원 감호업무지침 일부개정안

소년원·소년분류심사원 감호업무지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호 중 "무기계약근로자"를 "공무직 등 근로자"로 한다.

제104조의2제2항 중 "별지 제6호"를 "별지 제8호"로 한다.

제129조제1항 중 "감호책임자"를 "감호책임자 또는 감호근무자"로 한다.

제132조 각 호 외의 부분 본문 중 "감호실무관은"을 "감호실무관이"로, "없다"를 "있는 경우는 다음 각 호와 같다"로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서를 삭제하며, 같은 조 제3호를 제4호로 하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

- 3. 감호책임자로부터 구체적인 지휘(CCTV 모니터링 철저 및 특이사항 발생 시 근무자에게 즉시 알릴 것 등)를 받아 단독으로 근무하는 경우

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ----- --.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
4. “감호실무관”이란 감호업무 수행을 목적으로 채용된 무기계약근로자로 소년원등에 배치되어 감호업무를 보조하는 자를 말한다.	4. ----- <u>공무직 등 근로자</u> ----- -----.
5. (생략)	5. (현행과 같음)
제104조의2(외부 의료기관 진료·입원 보호소년등의 상태 등 확인 및 보고) ① (생략) ② 상황실장은 제1항의 보고내용을 [별지 제6호 서식]의 상황실장 근무일지에 기록하여야 한다.	제104조의2(외부 의료기관 진료·입원 보호소년등의 상태 등 확인 및 보고) ① (현행과 같음) ② ----- ---- <u>별지 제8호</u> ----- ----- --.
제129조(감호 보조 일반) ① 감호실무관은 감호책임자의 지휘에 따라 감호보조업무를 수행한다. ② (생략)	제129조(감호 보조 일반) ① ----- <u>감호책임자 또는 감호근무자</u> -----. ② (현행과 같음)
제132조(단독 감호) <u>감호실무관은 단독으로 감호업무를 수행할 수 없다. 다만, 다음 각호의 경우에는 그러하지 아니하다.</u>	제132조(단독 감호) <u>감호실무관이</u> ----- <u>있는 경우는 다음 각 호와 같다.</u> <u><단서 삭제></u>

현행	개정안
1.·2. (생략) <u><신설></u>	1.·2. (현행과 같음) 3. <u>감호책임자로부터 구체적인 지휘(CCTV 모니터링 철저 및 특이상황 발생 시 근무자에게 즉시 알릴 것 등)를 받아 단독으로 근무하는 경우</u>
3. (생략)	4. (현행 제3호와 같음)